



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 21000066/2009/CA1

///raná, de febrero de 2017.

**Y VISTOS:**

Estos autos caratulados: **"DE CABOTEAU, JOSÉ ANTONIO**  
**CONTRA ANSES SOBRE ACCION DE INCONSTIT.**  
**(AUTOSATISFACTIVA)"**, Expte. N° FPA 21000066/2009,  
provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná; y,

**CONSIDERANDO:**

I- Que, estos actuados son traídos a consideración de este Tribunal en virtud del recurso extraordinario interpuesto y fundado por la parte demandada a fs. 87/100 vta., contra la sentencia de esta Alzada obrante a fs. 78/85 que declara la competencia de este Cuerpo para resolver la presente causa, rechaza el recurso de apelación interpuesto y confirma la resolución recurrida, impone las costas a la apelante vencida, regula los honorarios y tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

La sentencia apelada, en síntesis, declaró la inconstitucionalidad para el caso concreto del art. 4 de la Resolución 884/06 de ANSES y ordenó liquidar el beneficio jubilatorio de la actora con los haberes respectivos adeudados.

II-a) Que, la impugnante sustenta su recurso en lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48. Sostiene que la decisión apelada proviene del superior tribunal de la causa y reviste carácter de sentencia definitiva. Alega, también, la arbitrariedad de la sentencia dictada por encontrarse sustentada en afirmaciones de naturaleza dogmática y por carecer de fundamentación suficiente. Considera que se omitió el tratamiento de cuestiones oportunamente expuestas, que se efectuó una interpretación arbitraria,



imprevisora e imprudente. Refiere a la oportunidad en que surgió la cuestión federal y a la introducción de su planteo, y rebate los argumentos de la resolución cuestionada.

Finalmente, le agravia la imposición de las costas y solicita la concesión del recurso con efecto suspensivo, invocando gravedad institucional.

b) Que la actora, por los argumentos que expone, solicita que se rechace el recurso interpuesto.

III- Que, la recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término. De la lectura del caso de marras se advierte que se cuestiona la inteligencia de una norma federal, por lo que corresponde analizar su viabilidad en cuanto a la materia de la cuestión traída a estudio, es decir, a la admisibilidad o no del recurso extraordinario.

IV- Que, habiendo la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, declarado mal concedidos por falta de fundamentación autónoma los recursos extraordinarios deducidos en "AGUILAR, JOSEFA ROSA C/ PEN Y OTRO S/ AMPARO LEY 16986" (Expte. FLP 76002394/CS1 y otros) y que entre dichos autos se encontraba "SALAVERRY GUSTAVO EDUARDO CONTRA ANSES SOBRE AMPARO", Expte. N° FPA 81024015/2013, causa proveniente de este Tribunal; corresponde, toda vez que el presente recurso resulta idéntico a los aludidos, declarar su inadmisibilidad, con costas (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

V- Que deben regularse los honorarios habidos en esta instancia y pertenecientes al Dr. Leandro Alcides Robaina en la suma de Pesos Doscientos Ochenta (\$280,00), al Dr.





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 21000066/2009/CA1

Lionel Miguel Saiz en la suma de Pesos Ciento Veinte (\$120,00) y a la Dra. Magalí Estefanía Batto en la suma de Pesos Ochenta (\$80,00) -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario deducido por la parte demandada, con costas (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

Regular los honorarios habidos en esta instancia y pertenecientes al Dr. Leandro Alcides Robaina en la suma de Pesos Doscientos Ochenta (\$280,00), al Dr. Lionel Miguel Saiz en la suma de Pesos Ciento Veinte (\$120,00) y a la Dra. Magalí Estefanía Batto en la suma de Pesos Ochenta (\$80,00) -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cumplido bajen.

Se constituye el tribunal con los suscriptos de conformidad a lo dispuesto en el art. 109 del RJN.

**DANIEL EDGARDO ALONSO**

**CINTIA GRACIELA GOMEZ**



---

*Fecha de firma: 09/02/2017*  
*Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,*  
*Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,*



#3467484#171264660#20170208091040959